

网络视频平台注册人与实际使用人分离时的账号权属认定

——上海某电子商务有限公司诉邓某某物权确认案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

上海市第一中级人民法院(2023)沪01民终11587号民事判决书

2. 案由：物权确认纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):上海某电子商务有限公司(以下简称某公司)

被告(上诉人):邓某某

【基本案情】

邓某某于2013年11月入职某公司，2016年11月开始担任该公司的商品企划高级主管，2018年11月开始担任视觉媒体部门经理。后邓某某于2019年11月与某公司解除劳动关系。解除(终止)劳动关系证明载明邓某某与某公司解

除(终止)劳动关系,但尚有案涉抖音账号尚未交接完成。该抖音账号系邓某某个人实名认证。

2018年4月5日,案涉抖音账号发布第一条视频,截至邓某某与某公司解除劳动关系前,该账号一共发布183条视频,内容绝大部分为生鲜美食(以下简称主题)制作。邓某某与某公司解除劳动关系后,该抖音账号发布视频24条。其中,邓某某从某公司离职前,该抖音账号发布的主题视频拍摄是公司团队人员协作完成,此类视频很少有人员形象出现,即使有团队成员出镜,也是佩戴动漫面具,且不固定为邓某某本人,拍摄地点在某公司的场地,此类视频原始材料存放在某公司。现双方对于该账号的权属发生争议。

【案件焦点】

案涉抖音账号权属是否属于某公司。

【法院裁判要旨】^①

上海市浦东新区人民法院经审理认为:因某公司与邓某某之间系雇主与雇员的关系,双方之间存在劳动合同,根据劳动关系的相关规定,劳动者创造出的劳动成果应当归雇主。对于抖音账号是否系劳动成果则为争议所在。

1. 案涉抖音账号的建立系某公司包括邓某某在内的数名员工发起,拍摄视频的创意系某公司员工共同构思,拍摄视频所需的原材料为某公司提供,拍摄的内容大部分系主题制作,与某公司主营业务相关。该账号虽然以邓某某个人名义注册,但截至邓某某离职前,该账号所创作的视频内容非邓某某个人独自创作。

2. 某公司对案涉抖音账号完全知情,该抖音账号亦与公司抖音账号进行互动。案涉抖音账号被纳入某公司视觉媒体部门管理。

3. 邓某某于2019年11月在自己个人的微博社交账号上称“辞职啦,以后‘**’或消失,或交给之前的美食公司”,由此可知,邓某某在辞职后将不再运营该账号或将其交给某公司。

^①本书【法院裁判要旨】适用的法律法规等条文均为案件裁判当时有效,下文不再对此进行提示。

从案涉抖音账号的建立、视频内容、投入资源和管理以及邓某某的认知来看，该账号应为某公司员工共同创造的劳动成果，按照雇员产出的劳动成果归雇主的原则，该抖音账号的使用权应归某公司。经询案外人北京某科技有限公司，根据其回复，抖音账号实名认证信息的更改具有可能性。

上海市浦东新区人民法院依据《中华人民共和国劳动合同法》第三条第二款、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十七条的规定，判决：

案涉抖音账号的使用权归某公司。

邓某某不服一审判决，提起上诉。

上海市第一中级人民法院经审理认为：本案争议焦点在于：（1）邓某某注册案涉账号是否为职务行为；（2）案涉账号价值是否因完成工作任务形成；（3）邓某某的人身属性是否与案涉账号不可分。

关于焦点一，某公司虽然没有事先委托邓某某注册案涉账号，但邓某某注册该账号的目的明显是为了创新拓展本职工作，将该账号用于公司商品宣传，其在注册后立即申请公司资源投入，并得到公司内部的许可追认，才使得邓某某可以将案涉账号的运营纳入工作权限范围，通过调配人力及其他公司资源的方式开展工作。邓某某在2018年3月还另外注册了私人抖音账号，而该账号的内容制作从未与某公司发生关联，所发布的视频均为邓某某的私人生活，直接呈现了其个人形象，其以个人名义与粉丝用户进行互动交流。两个账号虽然均以邓某某的个人信息注册，但从注册起就呈现出明显差别，即案涉账号是用于发布与工作相关的主题，而个人账号则展现邓某某的个人形象、爱好，清晰反映出邓某某对两个账号的不同定位与规划。综合上述分析，邓某某注册案涉账号的初始目的就是用于公司宣传，且属于得到某公司追认的职务行为。

关于焦点二，《中华人民共和国民法典》第一百二十七条规定，法律对数据、网络虚拟财产的保护有规定的，依照其规定。互联网经济与用户注意力密切相关，抖音账号是一种新兴的自媒体视频网络账号，账号使用者通过对视频内容的构思、拍摄、发布，获得网络用户浏览、点赞、关注，逐渐形成稳定的网络“粉丝”群体，能够形成相应的网络流量通道，进而产生了直接或间接的

经济价值，构成了法律意义上的虚拟财产。案涉账号的“粉丝”量是在主题视频的发布过程中逐渐增长的，由此形成了该账号鲜明的主题特征，累积了稳定的用户黏性。短视频账号的市场竞争激烈，单一的账号并不当然产生实际价值，只有合理选择题材、精心制作内容、持续互动更新，才能获得较高的“粉丝”量、点赞关注度，这都需要持续投入大量人力、物力。邓某某在2018年11月才正式担任某公司视觉媒体部门经理，但从2018年4月开始至其离职前，案涉账号发布的主题视频均是由公司团队人员协作完成，这种协作方式全流程体现在题材构思、食材原料、场地器材、拍摄行为、发布计划等方面，是相关员工集体履职行为与公司资源持续投入下的产物。此类视频并不突出个人形象，发布内容需要经过集体讨论，并非邓某某个人决定，所投入的人力、物力也不是为了邓某某的个人利益，而是为了促进公司经营目的，实现流量引导功能。邓某某虽然一直掌握账号密码，但这一行为反映的是其在团队协作中的管理作用，是其将账号运营纳入岗位职责的具体体现。

从时间段角度来看，在视觉媒体部门成立后，2018年部门总结中的记载是对案涉账号投入的“人力不足，摄制时间减半”。由此可见，某公司并非在视觉媒体部门成立后才开始对案涉账号重点投入资源，反而是此前的人力投入与拍摄时间更为充分。因此，作为案涉账号价值基础的主题风格与“粉丝”量，均是相关团队成员在集体完成工作任务，利用公司资源的过程中形成的。根据《中华人民共和国著作权法》第十七条规定，非电影、电视剧的视听作品著作权归属由当事人约定，没有约定或者约定不明确的，由制作者享有著作权。案涉账号发布的众多生鲜美食视频从题材文案、拍摄视角、画面剪辑等方面均体现了创作者的个性选择，具备了著作权法意义上的独创性，属于视听作品。因参与创作的员工对此类视频的著作权归属并无约定，故根据上述法律规定，案涉视频的著作权应属于提供物质条件、组织视频创作的制作者某公司。虽然网络账号本身并非著作权法意义上的作品，但案涉账号价值与视听作品视频的内容风格形成了密不可分的整体，注册账号的初始目的亦在于公司宣传。因此，鉴于案涉账号作为虚拟财产的价值来源于劳动者在工作中集体创造出的劳动成

果，对账号使用权的主体认定也应类推适用上述法律规定，认定其使用权利益整体归属于某公司。

关于焦点三，抖音账号平台规则《抖音用户服务协议》第3.4条记载，禁止以任何形式赠与、借用、出租、转让、售卖或以其他方式许可他人使用该账号。该规则是网络平台经营者为了防止账号使用人恶意利用他人名义，逃避互联网监管责任，而采取的预防监督措施。本案中，案涉抖音账号以个人名义注册，但实际长期由公司运营管理，发布的主题视频风格清新，内容健康，能够给广大用户带来情绪价值、生活技能的增益，已经吸引了大量固定的关注用户群体。案涉账号的注册主体与实际使用人虽然出现分离，但本案双方并不存在恶意逃避监管规定的动机，而是在短视频行业发展初期，员工为公司宣传工作进行探索而产生的现象。案涉账号的价值来自主题视频，而该部分内容中从未直接展现邓某某本人形象，账号后台注册信息并不能由用户直接浏览，用户无法从该类视频内容中建立对邓某某个人的关注。

双方解除劳动关系时，某公司已经积极主张对案涉账号的权利，而邓某某亦曾先后在个人抖音号和个人微博中发表言论表示将返还案涉账号，其后却未实际履行，并在案涉账号中发布了少量的个人生活视频。从相关核心数据来看，案涉账号在脱离某公司团队运营后，“粉丝”量下降近三分之一，视频传播、点赞率大幅下降，已经失去了为用户提供原有主题风格内容的能力，造成账号价值的严重贬损。由此可见，邓某某在离职后的账号管理行为虽然名义上实现了注册主体与使用人的一致性，但改变不了案涉账号价值依赖于某公司团队制作的客观事实，并不利于案涉账号的良性发展。因此，案涉账号价值与邓某某之间并没有构成不可分的人身属性关联，认定案涉账号使用权归属于真实的价值创造主体，并没有实质违反平台规则的本意，也最有利于增进关注账号的广大网络用户的利益。

二审审理中，双方当事人一致同意对使用权确认后的账号注册信息进行变更，由于某公司已经在先注册了两个企业抖音账号，根据抖音账号的平台规则，其无法再承接案涉账号的主体认证，将案涉账号注册主体变更至其全资子公司，

符合案涉账号使用权归属认定的实质目的。两家公司的经营目的与实质利益一致，某公司通过对全资子公司的股权控制，间接实现对案涉账号的使用，有利于账号的后续运营管理，并不属于对外擅自出售、出租账号，故法院对此一并予以处理，以方便后续执行，避免衍生纠纷。邓某某亦有权在履行准备期内及时清除账号内的个人信息，为账号使用权顺利移交创造条件。

上海市第一中级人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一百二十七条、《中华人民共和国著作权法》第十七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项的规定，判决如下：

一、维持上海市浦东新区人民法院一审民事判决；

二、邓某某于本判决生效之日起三十日内配合某公司将案涉抖音号注册主体信息变更至上海某贸易有限公司名下。

【法官后语】①

随着短视频的兴起，抖音等网络平台逐渐成为个人生活展示、企业宣传、商品营销的重要载体，相关纠纷也日益增加。网络账号作为抖音等视频平台提供服务的重要依凭，在账号注册人和实际使用人出现分离时，如何判定该账号的归属，是司法实践中值得讨论的问题。通常而言，网络账号的注册人就是使用人，而本案的核心是何种情况下，可以认定网络账号归属实际使用人，而非注册人。关于账号归属涉及的权利属性、账号内视频著作权归属等系列问题，审判实践中应当注意：

其一，短视频账号是否具有经济价值的问题。根据法律规定，法律对数据、网络虚拟财产的保护有规定的，依照其规定。抖音账号是一种新兴的自媒体视频网络账号，抖音的单一账号并不当然产生实际价值，只有发布者在抖音账号中持续发布高质量内容，获得网络用户浏览、关注、点赞，逐渐拥有稳定的网络“粉丝”群体，形成相应的网络流量，才能产生直接或者间接的经济价值。

①本书【法官后语】对此类法律问题涉及的法律法规等内容进行了时效性更新，下文不再对此进行提示。

本案中案涉的抖音账号从设立开始，即通过原告所在的公司团队成员共同完成主题视频的拍摄，获得粉丝量“102万+”，在主题视频持续的发布过程中，实现了“粉丝”数量的增长，提升了用户黏性，并以流量引导的方式来获取利益，此时构成法律意义上的虚拟财产。

其二，短视频账号与短视频平台、短视频账号的注册者、实际使用权人之间的关系问题。一般来说，自媒体视频网络账号所属的平台在用户协议中会载明，禁止以任何形式赠与、借用、出租、转让、售卖或以其他方式许可他人使用该账号。该规则设立的本意系平台为了防止账号使用人恶意利用他人名义，逃避互联网监管责任，而采取的预防监督措施。本案中，案涉抖音账号的注册主体系公司员工，公司及员工均无逃避互联网监管责任的动机，对于案涉抖音账号使用权归属进行判断，没有实质违反平台规定的本意。因此，基于劳动合同关系导致网络视频账号的注册人、实际使用人分离时，应当基于注册行为是否系履行职务行为、视频内容是否系工作内容、账号内容制作主体是否系实际使用人、账号内容与注册人的人身紧密程度等因素综合判断账号的归属。

其三，网络视频账号内容的著作权归属。对于在题材文案、拍摄视角、画面剪辑等方面体现了创作者个性选择的视频，具备著作权法意义上的独创性的，应当认定为视听作品。发布者、参与人和制作者对视频的著作权归属未明确约定时，由提供物质条件、组织视频创作的制作者享有著作权。本案的抖音账号内发布的内容均系公司相关团队人员利用公司资源、集体完成的工作任务。根据《中华人民共和国著作权法》的规定，非电影、电视剧的视听作品著作权归属由当事人约定，没有约定或者约定不明确的，由制作者享有著作权。案涉账号发布的众多主题视频从题材文案、拍摄视角、画面剪辑等方面均体现了创作者的独特审美和编排创意，具备了著作权法意义上的独创性，属于视听作品。因参与创作的员工对此类视频的著作权归属并无约定，故根据上述法律规定，案涉视频的著作权应属于提供物质条件、组织视频创作的制作者某公司。

综合以上三点，法院支持某公司请求确认案涉账号的使用权归其所有。

编写人：上海市浦东新区人民法院 田亚靖 季佳彬

